

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1078/2533

นาย ไพศาล เรือนนาค
กรมแรงงาน

โจทก์
จำเลย

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน มาตรา ข้อ 2, มาตรา ข้อ 54

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง อัตราและวิธีเรียกเก็บเงินสมทบการจ่ายเงินทดแทนของสำนักงานกองทุนเงินทดแทน และการอุทธรณ์ มาตรา ข้อ 15

เมื่อการแข่งขันกีฬาอยู่ในขอบเขตวัตถุประสงค์ของนายจ้างการที่ลูกจ้างไปแข่งขันกีฬาฟุตบอลตาม คำสั่งนายจ้างแล้วประสบอันตรายในขณะที่แข่งขัน ดังนี้ เป็นการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานให้นายจ้าง โจทก์จึงมีสิทธิได้ รับค่าทดแทนจากกองทุนเงินทดแทนพร้อมด้วย ดอกเบี้ย.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพิจิตร ระหว่างวันที่ 16 เมษายน 2532 ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2532 ได้มีการแข่งขันฟุตบอลระหว่างธนาคาร ครั้งที่ 12ประจำปี 2532 นายจ้างโจทก์มีคำสั่งให้ โจทก์ไปเล่นกีฬา ซึ่งตามระเบียบของนายจ้างโจทก์ถือว่าเป็นการปฏิบัติงานของ นายจ้าง โจทก์ได้ลงแข่งขันกีฬาฟุตบอลครั้งนี้ ในระหว่างการแข่งขันได้ถูกนักกีฬา ฝ่ายตรงข้ามใช้เท้าเตะถูกบริเวณบั้นท้ายขวา ทำให้เปลือกตาขวาบนแตกเป็นแผลยาว

ประมาณ 1 นิ้ว และโจทก์ต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลรามคำแหง ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2532 ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2532 โจทก์จึงไม่สามารถปฏิบัติงานให้แก่ นายจ้างได้ โจทก์ใช้สิทธิเรียกเงินทดแทนจากสำนักงานกองทุนเงินทดแทน ปรากฏว่าพนักงานเงินทดแทนวินิจฉัยว่า โจทก์มิได้ประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานให้แก่ นายจ้าง โจทก์จึงอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนวินิจฉัยเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2532 ว่า โจทก์มิได้ประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานให้แก่ นายจ้าง โจทก์ไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยของคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน โดยเห็นว่าโจทก์ได้รับอันตรายเนื่องจากการปฏิบัติงานให้แก่ นายจ้าง โจทก์ประสบอันตรายจนไม่สามารถปฏิบัติงานติดต่อกันเป็นเวลา 12 วัน ขณะประสบอันตรายโจทก์ได้รับค่าจ้างเดือนละ 8,685 บาท โจทก์จึงมีสิทธิได้รับเงินทดแทนตามกฎหมายจำนวน 2,084.40 บาท ขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของจำเลย และจ่ายเงินทดแทน ที่สั่งว่าโจทก์มิได้ประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน และให้จำเลยจ่ายค่าทดแทนจำนวน 2,084.40 บาท พร้อมทั้งดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี จากเงินต้นดังกล่าวนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยให้การว่า โจทก์มิได้ประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานให้แก่ นายจ้าง เพราะโจทก์เป็นพนักงานในตำแหน่งพนักงานสินเชื่อ 4 ลักษณะงานที่ปฏิบัติไม่เกี่ยวกับการแข่งขันกีฬาและเป็นการอาสาเข้าแข่งขันของโจทก์เอง นอกจากนี้กิจการของ นายจ้างโจทก์เป็นสถาบันการเงิน มิได้มีวัตถุประสงค์ในการแข่งขันกีฬา คำวินิจฉัยของคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนจึงชอบด้วยกฎหมาย

วันนัดพิจารณาคู่ความแถลงรับข้อเท็จจริงกันว่า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรระเบียบว่าด้วยการแข่งขันกีฬาตามเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 2 โจทก์เป็นพนักงานของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพิจิตร ตำแหน่งพนักงานสินเชื่อมีงานประจำเกี่ยวกับการปล่อยสินเชื่อด้านการเงินของ

ธนาคาร ไม่เกี่ยวกับการแข่งขันกีฬา ผู้จัดการของธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร สาขาพิจิตร รวมทั้งสำนักงานใหญ่ มีคำสั่งให้โจทก์ไปแข่งขัน
ฟุตบอลกับนักฟุตบอลของธนาคารศรีนคร จำกัด เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2532 โจทก์
ประสบอันตรายในขณะที่เล่นกีฬาฟุตบอลตามฟ้อง ศาลวินิจฉัยว่าโจทก์ได้รับบาดเจ็บ
ครั้งนี้เป็นการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานให้นายจ้างแล้วโจทก์มีสิทธิได้
รับเงินค่าทดแทนจากกองทุนเงินทดแทนตามฟ้อง แล้วโจทก์จำเลยไม่สืบพยาน

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้เพิกถอนมติของคณะกรรมการกองทุนเงิน
ทดแทนตามฟ้อง และให้โจทก์มีสิทธิได้รับค่าทดแทน จากกองทุนเงินทดแทนเป็น
เงิน 2,084.40 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจากต้นเงินดัง
กล่าว

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "ปัญหาวินิจฉัยมีว่าโจทก์ประสบอันตราย
เนื่องจากการทำงานให้นายจ้างหรือไม่ จำเลยอุทธรณ์ว่าการแข่งขันกีฬามีใช้กิจการ
ในวัตถุประสงค์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนายจ้างโจทก์ การ
ที่โจทก์ไปแข่งขันกีฬาและประสบอันตราย จึงมิใช่การประสบอันตรายอันเกิดจากการ
ทำงานให้แก่นายจ้างเห็นว่า ตามพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
พ.ศ. 2509 มาตรา 9 บัญญัติว่า "ธนาคารมีวัตถุประสงค์ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
เพื่อส่งเสริมอาชีพหรือการดำเนินงานของเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์
การเกษตร" มาตรา 10 ที่แก้ไขแล้วบัญญัติว่า "ให้ธนาคารมีอำนาจกระทำการ
ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์ตามมาตรา 9 อำนาจเช่นว่านี้ให้รวมถึง...(13)
กระทำการอย่างอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์
ของธนาคาร" สำหรับการกีฬานั้นธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรมี

ระเบียบฉบับที่ 21 ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาของธนาคาร กำหนดไว้ในข้อ 3 ว่า"วัตถุประสงค์ในการแข่งขันกีฬาของธนาคารมีดังต่อไปนี้

(1) เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่การกีฬาให้แพร่หลายไปในหมู่ของพนักงานธนาคารให้สนใจการเล่นกีฬามากยิ่งขึ้น อันเป็นการเพิ่มพูนสุขภาพพลานามัย ฝึกความมีระเบียบ วินัย รู้แพ้ รู้ชนะ สมานสามัคคีและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

(2) ...

(3) เพื่อเป็นการผ่อนคลายความตึงเครียดของพนักงานจากการปฏิบัติงานประจำวัน อันจะส่งผลให้การปฏิบัติงานของพนักงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

(4) เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอกของธนาคาร"วัตถุประสงค์ของการแข่งขันกีฬาตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรตามที่กล่าวนั้น ล้วนเป็นการเสริมสร้างทั้งด้านบุคลากรและกิจการของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 9 และมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรพ.ศ. 2509 เพื่อให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับกิจการที่จะต้องทำตามวัตถุประสงค์และภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์ทั้งสิ้น ดังนั้นการแข่งขันกีฬาจึงเป็นกิจการอย่างอื่นบรรดาที่เกี่ยวข้องหรือเนื่องในการจัดให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของธนาคาร จึงเป็นกิจการที่อยู่ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 10(13) แห่งพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2509 เมื่อวินิจฉัยว่าการแข่งขันกีฬาอยู่ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์ของนายจ้าง โจทก์ การที่โจทก์ไปแข่งขันกีฬาฟุตบอลตามคำสั่งของนายจ้างแล้วประสบอันตรายในขณะที่แข่งขันจึงเป็นการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานให้นายจ้าง..."

พิพากษายืน.

(อุดม เฟื่องฟุ้ง-เคียง บุญเพิ่ม-ปรีชา ธนानันท์)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>